16 — Formulaire et registre de consentement à la prospection

English: ../en/16-marketing-consent.md

> **MODÈLE — À FAIRE VALIDER.** Pour toute collecte de contacts en vue d'envois commerciaux (salon, porte-à-porte, WhatsApp, formulaire du site, partenaires).

Cartouche	
Juridiction	RDC — Code du numérique, art. 68 à 72 (prospection directe : consentement préalable ; le silence ne vaut pas consentement)
Hypothèses	H-08
Sources	S01 — voir 00-recherche-juridique.md § 7
Clauses à valider	V-08 (preuve, canal WhatsApp, durée de validité du consentement)
Version	[NUMÉRO] du [DATE]

1. Règles

- **Pas de case précochée**, pas de consentement déduit du silence ou d'une carte de visite laissée.
- Un consentement **par canal** : e-mail, SMS, WhatsApp, appel.
- Consentement distinct de la demande de démonstration : refuser les nouvelles n'empêche pas d'être rappelé pour la démonstration demandée.
- Chaque message commercial indique l'expéditeur et un moyen simple de se désinscrire (« STOP » sur WhatsApp/SMS, lien dans l'e-mail) ; la désinscription est appliquée sous [48] heures.
- Groupes et listes de diffusion WhatsApp : n'y ajouter que des personnes ayant consenti ; préférer les listes de diffusion (les destinataires ne voient pas les autres numéros).
- Ne jamais acheter ni louer de fichier de contacts.

2. Texte du formulaire (papier ou en ligne)

> **Recevoir des nouvelles de Nhill**
>
> [RAISON SOCIALE] (Nhill) souhaite vous envoyer des informations sur ses offres, ses nouveautés et ses ateliers. Cochez les canaux que vous acceptez :
>
> ☐ E-mail : _____ ☐ WhatsApp : _____ ☐ SMS
>
> Vous pouvez retirer votre accord à tout moment : répondez « STOP » ou écrivez à [E-MAIL DPO]. Vos coordonnées ne sont pas transmises à des tiers. Détails : politique de confidentialité, [ADRESSE].
>
> Nom : _____ Organisation : _____ Date : _____ Signature : _____

3. Registre des consentements

Date et heure	Personne (nom, organisation)	Canal	Coordonnée	Texte présenté (version)	Source (site, salon, partenaire, appel)	Preuve (formulaire n°, capture, journal)	Retrait (date, moyen)

Le formulaire du site enregistre automatiquement la date, le choix et la version de la politique (`consent_marketing`, base du site). Les consentements recueillis hors ligne sont saisis dans ce registre le jour même.

4. Partenaires

Un partenaire ne transmet que des contacts ayant consenti à être contactés par Nhill (modèle 10, article 8), avec la preuve correspondante.